

1500924-85.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... estava desempregado; já condenado por furto; que confessa o furto pois estava desempregado; que não notou a presença de câmera no local; que retirou a carenagem retirando apenas uma borrachinha".

Neste esteira restou comprovada ainda a qualificadora de rompimento de obstáculo, vez que afirmado pela vítima e pelo réu que foi retirada a borrachinha da carenagem, bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500924-85.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500924-85.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089140/2022 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 24004734 -

DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2089140 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, I, porque segundo narra a denúncia de fls. 02/03, no dia 31 de março de 2022, por volta das 14h00min, na Rua Demerson Gomes Romano, nº 386, Centro, município e comarca de Francisco Morato/SP, o réu, qualificado às fls. 08, subtraiu, para si, com rompimento de obstáculo à subtração da coisa, 1 (um) módulo de ignição da motocicleta Honda/CG 150 Titan Mix ES, placa EFF3E08, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Jeanderson de Carvalho Costa.

Em Audiência de Custódia (fls. 45/47), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A decisão de fls. 61 foi recebida a Denúncia e determinou a citação do réu.

Devidamente citado (fls. 83), o réu apresentou sua Defesa às fls. 87..

Às fls. 101/102 foi ratificado o recebimento da Denúncia, bem como foi designada audiência de instrução e debates por videoconferência em razão da Pandemia da Covid-19.

Em Audiência de Instrução, Debates e Julgamento foi ouvida a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Houve ainda a desistência da oitiva da testemunha Layner, o que foi homologado pelo Juízo (fls. 121/122).

Após, o Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 151/156) pleiteando a condenação do réu nos termos da denúncia. Quanto a dosimetria, requer que a pena base acima do mínimo legal tendo em vista o réu ostentar maus antecedentes. Na segunda fase, ante sua reincidência (fls. 39/41), pede o reconhecimento da circunstância agravante. Na terceira fase, tendo em vista que o crime de furto foi cometido mediante o rompimento de obstáculo, requer a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Regime inicial fechado, sendo incabível a conversão em pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

A Defesa do réu Iorhan Emerson de Oliveira Cruz, em memoriais, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e ter o delito cometido sem violência ou ameaça, com fixação da pena em seu mínimo legal (fls. 157/159).

Documentos Juntados: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1); Boletim de Ocorrência (fls. 12/16); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 19); Auto de Avaliação (fls. 20); Folha de Antecedentes (fls. 96/100); Certidão de distribuições criminais (fls. 39/40); Laudo objetos (fls. 141/146).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Com efeito, a prova constante dos autos forma um todo coeso e harmônico, no sentido de imputar ao acusado a prática do ilícito ora apurado.

A materialidade do delito e sua autoria são indúvidas, porquanto restaram efetivamente comprovadas nos autos, mediante depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem como pelos documentos juntados, em especial auto de exibição/apreensão e boletim de ocorrência (fls. 6/9), além disso, o réu confessou o crime.

A vítima JEANDERSON DE CARVALHO COSTA foi ouvida na fase de inquérito (fls. 10) e afirmou QUE NO PRESENTE DIA FOI COM SUA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACA EFF3E08 ATÉ O SUPERMERCADO BOA, SITUADO NO LOCAL DOS FATOS, SENDO QUE ESTACIONOU SUA MOTOCICLETA NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DO LOCAL E FOI FAZER COMPRAS. QUE, AO RETORNAR O SEGURANÇA PERGUNTOU APONTANDO SE A REFERIDA MOTO PERTENCIA A SUA PESSOA. QUE, ENTÃO OBSERVOU QUE A SUA MOTOCICLETA, ESTÁ COM A CARENAGEM ESTÁ PARCIALMENTE DANIFICADA NO SEU ENCAIXE E NOTOU QUE HAVIA SIDO FURTADO O MÓDULO DE IGNIÇÃO DA MOTO; QUE, O MÓDULO DE IGNIÇÃO USADO VALE APROXIMADAMENTE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) E UM MÓDULO NOVO R\$900,00 (NOVECIENTOS REAIS); QUE, FUI INFORMADO PELO SEGURANÇA DO SUPERMERCADO QUE O INDICIADO IDENTIFICADO COMO IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ HAVIA APROVEITADO O MOMENTO EM QUE ESTAVA FAZENDO COMPRAS E ARROMBOU/FORÇOU A CARENAGEM LATERAL DE SUA MOTO PARA TER ACESSO AO MÓDULO DE IGNIÇÃO/PARTIDA DA MOTO, SENDO ABORDADO/CAPTURADO PELOS SEGURANÇAS E ACIONADO A POLÍCIA MILITAR; QUE, COM O FURTO, A MOTOCICLETA NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, POIS O MÓDULO É RESPONSÁVEL PARA DAR A PARTIDA E FAZER FUNCIONAR A MOTOCICLETA; QUE, TEVE UM PREJUÍZO DE APROXIMADAMENTE R\$ 900 PARA COMPRAR PEÇAS E MÃO DE OBRA DE MECÂNICO PARA CONSERTAR SUA MOTOCICLETA A QUAL NÃO ESTÁ FUNCIONANDO; QUE, APÓS A PERÍCIA RECEBEU A MOTO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA; QUE, NÃO CONHECIA O INDICIADO IORHAN." Em juízo afirmou: que deixou sua motocicleta no estacionamento do mercado, entrando no mercado e quando retornou, o segurança já estava com o réu detido; que sua moto estava sem o módulo de ignição, tendo danificado a carenagem da moto, tendo ele forçado a peça para retirar a ignição; que recuperou a moto no mesmo dia; que ainda não consertou a carenagem; que no dia dos fatos não conseguiu trabalhar pois teve que ir na delegacia, tendo deixado de ganhar R\$ 100,00; que o réu conseguiu retirar o módulo, sendo que, o segurança falou que o réu colocou o módulo no bolso; que viu o réu detido junto do

segurança; que não ouviu o que o réu falou sobre os fatos.

Thiago Dantas de Oliveira ouvido em juízo afirmou que estava trabalhando no supermercado e notou movimentação estranha no estacionamento de motos; que observou o réu chegar tendo reconhecido a moto; que abordou o réu que estava com uma peça na mão, tendo sido questionado ele confirmou que tinha retirado de uma motocicleta estacionada e na sequência chegou a Polícia Militar; que a motocicleta reconhecida pelo depoente vermelha com capa preta para esconder a sua cor já era do conhecimento do depoente por praticar outros crimes; que não conhecia o réu antes dos fatos; que Layer era o supervisor do depoente e não estava no local dos fatos no dia, mas foi à Delegacia como representante da empresa de segurança; que as imagens do furto foram fornecidas pelo depoente e Layer na delegacia; que o depoente observou o réu parar com sua moto ao lado da moto que teve a peça furtada, do centro de monitoramento e na sequência foi até o réu que estava com a peça na mão e reconheceu o furto.

A testemunha MARCOS ROCHA LÚCIA foi ouvida na fase policial (fls. 07) e afirmou: "QUE FOI ACIONADO VIA COPOM PARA COMPARECER NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO SUPERMERCADO BOA, ONDE SEGURANÇAS DO LOCAL HAVIAM CAPTURADO O INDICIADO IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ O QUAL FOI SURPREENDIDO PRATICANDO O FURTO DE UM MÓDULO DE IGNIÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACAS EFF 3E08 PERTENCENTE A VÍTIMA JEANDERSON; QUE, AO CHEGAR NO LOCAL, PROCEDERAM REGISTA PESSOAL NO INDICIADO IORHAN, SENDO LOCALIZADO NO INTERIOR DE UMA MOCHILA QUE ELE CARREGAVA, O "MÓDULO DE IGNIÇÃO" PERTENCENTE A VÍTIMA, O QUAL AO SER QUESTIONADO DE PRONTO CONFESSOU QUE HAVIA ACABADO DE PRATICAR O FURTO DO REFERIDO OBJETO PERTENCENTE AO MOTOCICLO DA VÍTIMA QUE ESTAVA LÁ ESTACIONADO NAQUELE MERCADO; QUE, TAMBÉM ADMITIU QUE AQUELE OBJETO SERIA VENDIDO PARA QUALQUER UM QUE QUISESSE PELO VALOR DE R\$150,00 A R\$200,00; POR CONTA DISSO, DEU VOZ DE PRISÃO E O CONDUZIU PARA ESTA UNIDADE; QUE, O INDICIADO UTILIZOU-SE DO MOTOCICLO HONDA/CG DE PLACAS ESQ0927 PARA CHEGAR AO LOCAL E PRATICAR FURTO, O QUAL, APÓS CONSULTAS COMPLEMENTARES, FICOU CONSTATADO COMO "BAIXA PERMANENTE" MOTIVO PELO QUAL, FOI APREENDIDO ATRAVÉS DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, CR 3365890, série "A". Em juízo afirmou: que foi solicitado devido o segurança ter detido o indivíduo numa tentativa de furto de uma peça no estacionamento do supermercado; que chegando ao local deparou-se com o réu detido pelo segurança; que o módulo da motocicleta que havia sido subtraído; que pelo relato do segurança o réu já tinha feito este ato outra vez no mesmo estacionamento; que teve contato com a vítima; que não se recorda de dano na motocicleta; que não ouviu a versão do réu sobre os fatos

A testemunha MARCOS ANTONIO SANTOS também foi ouvida na fase de inquérito (fls. 08) e afirmou: QUE FOI ACIONADO VIA COPOM PARA COMPARECER NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO SUPERMERCADO BOA, ONDE SEGURANÇAS DO LOCAL HAVIAM CAPTURADO O INDICIADO IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ O QUAL FOI SURPREENDIDO PRATICANDO O FURTO DE UM MÓDULO DE IGNIÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG DE PLACAS EFF 3E08 PERTENCENTE A VÍTIMA JEANDERSON; QUE, AO CHEGAR NO LOCAL, PROCEDERAM REGISTA PESSOAL NO INDICIADO IORHAN, SENDO LOCALIZADO NO INTERIOR DE UMA MOCHILA QUE ELE CARREGAVA, O "MÓDULO DE IGNIÇÃO" PERTENCENTE A VÍTIMA, O QUAL AO SER QUESTIONADO DE PRONTO CONFESSOU QUE HAVIA ACABADO DE PRATICAR O FURTO DO REFERIDO OBJETO PERTENCENTE AO MOTOCICLO DA VÍTIMA QUE ESTAVA LÁ ESTACIONADO NAQUELE MERCADO; QUE, TAMBÉM ADMITIU QUE AQUELE OBJETO SERIA VENDIDO PARA QUALQUER UM QUE QUISESSE PELO VALOR DE R\$150,00 A R\$200,00; POR CONTA DISSO, DEU VOZ DE PRISÃO E O CONDUZIU PARA ESTA UNIDADE; QUE, O INDICIADO UTILIZOU-SE DO MOTOCICLO HONDA/CG DE PLACAS ESQ0927 PARA CHEGAR AO LOCAL E PRATICAR FURTO, O QUAL, APÓS CONSULTAS COMPLEMENTARES, CONSTOU COMO "BAIXA PERMANENTE" MOTIVO PELO QUAL, FOI APREENDIDO ATRAVÉS DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CR 3365890, série "A". Em juízo afirmou: que havia monitoramento no local e detectou que o réu já havia praticado outro furto em data anterior; que o réu retirou o módulo de outra motocicleta; que a moto do réu foi apreendida; que a motocicleta do réu estava dentro do supermercado na área reservada para motos.

A testemunha LAYNER FERNANDO GRANATO DA ROCHA foi ouvida na fase de interrogatório

(fls. 09) e afirmou: "QUE TRABALHA COMO SUPERVISOR DE SEGURANÇA JUNTO AO SUPERMERCADO IRMÃOS BOA, NESTA DATA, DIANTE DA OCORRÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE INSTALADA NESTA URBE, PROMOVEU A ARRECADAÇÃO DE IMAGENS JUNTO AO SISTEMA "CFTV" DA UNIDADE, ONDE É POSSÍVEL VISUALIZAR A DINÂMICA DA AÇÃO CORRESPONDENTE AO CRIME DE FURTO PRATICADO PELO INDICIADO IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ; QUE, PODE OBSERVAR QUE O INDICIADO CHEGA NO ESTACIONAMENTO NUMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA PLACA ESQ0927 E ESTACIONA ENCOBRINDO PARCIALMENTE A MOTOCICLETA DA VÍTIMA DE JEANDERSON. QUE EM SEGUIDA O INDICIADO ABAIXA AO LADO DELA E FORÇA/ARROMBA CARENAGEM LATERAL DA VÍTIMA E SUBTRAI O MÓDULO DE IGNIÇÃO. QUE, EM SEGUIDA O SEGURANÇA THIAGO SE APROXIMA E SUSPEITA DA ATITUDE DO INDICIADO IORHAN, ACIONANDO APOIO E A POLÍCIA MILITAR; QUE, APÓS ABORDAGEM DOS MILITARES, FOI ENCONTRADO O MÓDULO DE IGNIÇÃO PERTENCENTE A VÍTIMA; QUE, O MERCADO EM SI, NÃO TEVE PREJUÍZO, MAS A VÍTIMA JEANDERSON AMARGOU PREJUÍZOS; QUE, NESTE ATO, FORNECE MÍDIA COM A GRAVAÇÃO DO OCORRIDO." A testemunha não foi ouvida em Juízo.

O réu IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ foi interrogado na fase policial e afirmou: "QUE . foi preso por furto na cidade de São Paulo em 2021; que, não está machucado, que não possui advogado; que, sua prisão foi comunicada para sua companheira ANIELE através do telefone 011-93233-8055; que, no dia de hoje foi supermercado boa, e no estacionamento do referido estabelecimento resolveu furtar o módulo de ignição de uma motocicleta HONDA/CG que lá estava estacionada; que, retirou o módulo da moto e quando estava saindo do supermercado foi abordado por seguranças os quais acionaram a polícia militar e o conduziram para esta delegacia; que, iria vender/oferecer o referido módulo a quem quisesse adquirir junto a oficinas diversas e que iria pedir a quantia de R\$200,00 (duzentos reais); que, está arrependido. Nada mais disse nem lhe foi perguntado." Em juízo afirmou: que estava desempregado; já condenado por furto; que confessa o furto pois estava desempregado; que não notou a presença de câmera no local; que retirou a carenagem retirando apenas uma borrachinha.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra os fatos descritos na denúncia e no contexto de toda a prova oral determinam a certeza do julgamento, conforme pontuo. Esse cenário torna inquestionável a responsabilidade penal do acusado.

Os testemunhos coesos da vítima, testemunhas e os policiais envolvidos merecem total credibilidade, na medida em que foram as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, de modo que possuem força probatória suficiente para fundamentarem a sentença condenatória, nesse sentido o seguinte julgado, *in verbis*:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC nº 74.608-0, SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518).

Toda prova tem valor relativo e deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz, é indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se a validade do depoimento da vítima.

Afirma FRAMARINO DE MALATESTA que "para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do testemunho, segue-se que cumpre considerá-las também, para bem avaliá-lo; quer dizer, cumpre considerar

as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o testemunho" (La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60).

Ademais o réu confessou o delito. Conforme já explanado, afirmou: "que estava desempregado; já condenado por furto; que confessa o furto pois estava desempregado; que não notou a presença de câmera no local; que retirou a carenagem retirando apenas uma borrachinha".

Neste esteira restou comprovada ainda a qualificadora de rompimento de obstáculo, vez que afirmado pela vítima e pelo réu que foi retirada a borrachinha da carenagem, bem como encontra-se a carenagem descrita no laudo de fls. 141/146. Logo, de rigor a condenação do réu como incurso nas penas previstas no artigo 155, caput, § 4º, I do Código Penal.

Passo, pois, a dosagem da pena.

A) Pena-base: 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ressalto que foi utilizada a qualificadora parágrafo 4º, I para definir a pena base do delito de furto. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, conforme verificado na certidão de fls. 79/81 e Folha de Antecedentes de fls. 96/100 (Processo 1501503-4562021 que tramitou na 27ª Vara Criminal da Capital e Processo 1523346-52.2020 que tramitou perante a 25ª Vara da Capital), razão pela qual exaspero a pena em 1/5, resultando em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 24 dias-multa

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o réu é reincidente específico, conforme observado às fls. 79/81 (Processo 1523346-52.2020.8.26.0050 que tramitou perante a 1ª Vara de Caieiras) e confessou o delito. Assim, nos termos do artigo 67, CP, a reincidência prepondera sobre a confissão, mas deve ser mitigada por aquela (TJDF, RT 845/608). Nesse sentido, acrescento 1/8, resultando na pena de 2 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, e 27 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C) Causas de aumento e de diminuição: nada a considerar tornando definitiva a pena de 2 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, e 27 dias-multa.

O valor do dia-multa, em face da ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

D) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena: Tendo em vista que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, não cumpre os requisitos previstos no art. 44 ou do art. 77 do Código Penal.

E) Regime de cumprimento da pena: fechado, considerando a reincidência específica do réu, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

D) Liberdade: Tendo em vista que respondeu o processo todo preso, não vislumbro motivos para colocar o réu em liberdade, agora com sentença condenatória.

Por todo o exposto e tudo mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu IORHAN EMERSON DE OLIVEIRA RUIZ como incurso no artigo 155, caput § 4º, I do Código Penal, razão pela qual o condeno à pena de 2 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, e 27 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, a ser cumprida no regime fechado, conforme retro detalhado.

Expeça-se mandado de prisão.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.I.C.

Francisco Morato, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA